

飞利浦医疗科技球管销售合同

合同号: G-LHX-190510-NO. 1

甲方: 宁夏医科大学附属回医中医医院 (下称“贵院”)

联系地址及邮编: 宁夏吴忠市

联系人及联系电话: 马科长 09532137609

联系传真:

乙方: 飞利浦(中国)投资有限公司 (下称“飞利浦公司”或“飞利浦”)

联系地址及邮编: 兰州市庆阳路万盛商务大厦 24C

联系电话: 李海霞 13919337989

联系传真:

飞利浦与贵院经过平等协商, 达成本球管销售合同(下称“合同”或“本合同”)。本合同自飞利浦签发之日起价格 30 天有效, 此期间未收到贵院书面确认接受的回函或款项, 本合同将被视作自始没有成立。贵院单方面对本合同的条款和条件的任何变更, 将被视作不同意本合同。

合同内容包括具体条款、附件(如有)及合同中提及的其他的注明均为本合同的组成部分, 同合同正文具有同等法律效力。

一、合约标的

未涉及到赔偿的球管

球管 适用机型/设备编号	球管型号	产品号(12NC)	单 价	数 量	总 价
MX16CT/55407991	CTR2150	989605592424	¥ 800000	1	¥ 800000
总价: (人民币) 大写					捌拾万元整

备注: 此球管价格为球管返回交换价, 从设备上更换下来的旧球管归飞利浦所有。贵院同意, 由于环保原因, 管套和热交换器的金属部件可以为重复或翻新使用件。

二、承诺及补偿

2.1 贵院承诺, 贵院购买的球管只限于贵院使用, 无权转让或转售给任何第三方。

2.2 飞利浦承诺, 凡按本合同销售的球管应达到下表中规定的扫描秒(或使用时间), 对于不符合此产品保证的, 飞利浦将按照 a) 或 b) 中的规定给予贵院补偿。

以扫描秒计算的球管:

球管型号	完全保证扫描秒	按比例保证扫描秒
CTR2150	3000	200000

如果球管在自安装之日(以飞利浦医疗科技客户服务报告确认的日期为准)起, 在完全保证扫描秒/完全保证使用时间内出现无法正常使用的故障, 且该故障经飞利浦授权人员书面确认之后, 飞利浦将免费提供给贵院一只新球管, 其完全保证扫描秒/完全保证使用时间不超过第一支球管剩余的完全保证扫描秒/完全保证使用时间。但因贵院原因、第三方原因或其他外部因素导致球管在完全保证扫描秒/完全保证使用时间内出现无法正常使用故障的, 本条规定不适用。

a) 如果球管在自安装之日(以飞利浦医疗科技客户服务报告确认的日期为准)起, 在按比例保证扫描秒/按比例保证使用时间范围内出现无法正常使用的故障, 且该故障经飞利浦授权人员书面确认之后, 飞利浦将按比例给予贵院补偿。即贵院向飞利浦购买下一只球管时, 按照上一只非补偿/未涉及到赔偿的球管的销售价格, 贵院只需支付损坏球管已经使用的扫描秒/使用时间相对应的金额, 飞利浦即提供球管(补偿球管/涉及到赔偿的球管)一只。但因贵

院原因、第三方原因或其他外部因素导致球管在按比例保证扫描秒/按比例保证使用时间范围内出现无法正常使用故障的，本条规定不适用。

就补偿球管/涉及到赔偿的球管，贵院具体支付金额的计算方法如下：

$$\text{贵院支付金额} = \frac{\text{上一只非补偿/未涉及到赔偿的球管价格}}{\text{按比例保证扫描秒}} \times \text{实际扫描秒}$$

$$\text{贵院支付金额} = \frac{\text{上一只非补偿/未涉及到赔偿的球管价格}}{\text{按比例保证使用时间}} \times \text{实际使用时间}$$

三、付款方式

贵院应于本合同签署后并于球管发货前，一次性支付 60 万元，其余 20 万元在 2020 年 5 月 31 日前付清，共计捌拾万元整，汇至以下帐号（汇款请在银行汇单上写明合同号）。

银行名称： 汇丰银行（中国）有限公司上海分行

帐户名称： 飞利浦（中国）投资有限公司

帐户号码： 404016-088-060900-011

如果贵院迟延向飞利浦支付本合同项下的任何到期款项，贵院应向飞利浦支付迟延款项在应付之日起至实际支付之日期间的利息，按照每日单利万分之三的利率计算。支付利息并不影响飞利浦在本合同项下或法律赋予的各种权利和救济。

如果贵院迟延向飞利浦支付本合同项下的任何到期款项，飞利浦有权暂停对贵院提供本合同项下的球管及其所有相关服务直至贵院支付相应迟延款项。暂停提供球管及服务期间贵院的支付义务依然存在。

四、安装及验收

- 4.1 球管运抵贵院场地前，贵院应当根据飞利浦要求，提前完成安装球管适用的场地准备工作。
- 4.2 球管运抵贵院场地并交付给贵院后，贵院应根据飞利浦要求的适当仓储和环境条件，负责最初的安置和仓储。若球管有任何丢失或损害，责任应由贵院承担。
- 4.3 贵院拆包时，应通知飞利浦代表到场。贵院不得在飞利浦代表未到场的情况下擅自拆包，否则飞利浦对任何损失不承担责任。贵院应当在检验期间内（到货后一个工作日内）及时将货物的数量和外观质量不符合约定的情形通知飞利浦，怠于通知的，视为货物的数量和外观质量符合合同约定。
- 4.4 安装期间贵院应向飞利浦提供必要的设施和人员支持。安装费用由飞利浦承担。
- 4.5 球管安装完毕且可以测试和验收时，飞利浦应通知贵院，邀请贵院参加飞利浦的测试和验收。经测试球管达到验收标准，贵院应在测试完成后的三日内签署飞利浦医疗科技客户服务报告。验收完成后，贵院方可将球管用于临床使用。在签署飞利浦医疗科技客户服务报告前，贵院不得将球管用于临床使用。
- 4.6 球管的风险在球管交付贵院时转移给贵院。贵院承认并同意，在贵院未根据本合同向飞利浦付清全部货款前或球管验收未完成前，球管的所有权属于飞利浦。

五、信息保密

双方有义务对本合同进行保密。飞利浦在本合同项下及提供球管和相关服务期间所提供的信息，贵院应该保密。飞利浦对该信息拥有所有权，未经飞利浦书面同意，贵院不得擅自使用、公开或泄露给任何第三方。前述条款在本合同因任何原因终止后仍然有效。

六、知识产权

- 6.1 贵院认可球管中的所有工业产权和知识产权均属于飞利浦或相关法定所有权人所有。贵院在本合同有效期间及本合同终止后均不得主张对该等工业产权或知识产权中的任何权利，也不得对上述权利的所有权或有效性或注册提出任何异议或协助其他人提出任何异议。
- 6.2 针对球管直接侵犯第三方知识产权的任何权利主张，飞利浦应向贵院做出赔偿、为其进行抗辩并使其免受损害，但前提是(1)贵院应及时书面通知飞利浦该等权利主张，且向飞利浦提供就权利主张进行抗辩、和解或使权利主张无效所需的全部及完整的信息及协助，且授予飞利浦对于针对权利主张进行抗辩、和解或使权利主张无效的唯一控制权；及(2)未对球管进行未经飞利浦批准的修改，且贵院根据球管规格、本合同的规定与飞利浦的指示而使用球管。如果该等侵权主张已被提出，则飞利浦应有权依其选择(1)为贵院取得继续使用球管的权利；(2)替换或修改球管以避免侵权；或(3)在退回原球管后，按比例向贵院退还球管购买价款。本6.2条列明了飞利浦对于侵权主张的所有义务及责任，以及贵院针对侵权主张的唯一救济。
- 6.3 本第6条的规定在本合同因任何原因终止之后仍然有效。

七、违约责任

- 7.1 由于飞利浦不履行合同或者履行合同不符合约定给贵院造成损失的，飞利浦应承担赔偿责任。但因不可抗力、达到保用次数/保用时间后的球管损坏或飞利浦不可能控制、无法预见和无法防止的因素导致的任何直接或间接损失除外。
- 7.2 尽管本合同有其他相关约定，但飞利浦于本合同项下所承担的责任（如有）及赔偿总额以不超过本合同金额为限。即使本合同另有任何相反规定，任何情况下，飞利浦公司均不负责任何间接、惩罚性、附随性、结果性或特殊的损害赔偿金，包括但不限于由于贵院违反本合同条款、保证，以及由于贵院的过失、连带补偿、严格赔偿责任或其他过错导致的收入、利润损失或替代备件、服务的费用。飞利浦公司对提供的不包含在本合同的协助不承担责任。球管或服务提供过程中非飞利浦人员原因造成的球管或设备损坏或故障、或给贵院或任何其他第三方造成的人身或财产损失，飞利浦不承担任何赔偿责任。
- 7.3 如因贵院或其代表使用不当(如违反操作手册所载规程操作)等原因导致飞利浦额外提供劳务或更换备件，贵院应按照市场价格承担因此发生的相关费用。

八、不可抗力

在合同履行期间，如果发生超出飞利浦公司合理控制范围的事件，导致飞利浦不能履行合同时，飞利浦应及时向贵院通报不能履行理由，以减轻可能给贵院造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免除飞利浦公司应承担的违约责任。这些事件包括不可抗力（如火灾、水灾、地震、战争、恐怖事件，禁运，劳工纠纷、暴乱事件、军事行为等），强制性的政府法案及条例，由于不可抗力、强制性的政府法案及条例引起的承运人、分包商或供应商迟延及劳工、原料或生产设施短缺，蓄意破坏事件，设备受到血液或其他潜在感染源污染。

九、转让

未经飞利浦公司的书面同意，贵院不得将本合同转让、转移给任何第三方，亦不得将本合同报价等内容透露给任何第三方。

十、合规

双方承诺，在履行本合同时其将遵守所有可适用的法律、法规及规定，特别是与反贿赂相关的法律、法规及规定。

十一、争议的解决及法律适用：

11.1 如果出现由于本合同而产生的或与本合同有关的或与本合同的违约、终止和无效有关的任何争议、争论或索赔（“争议”），则双方应当首先努力通过友好协商解决该争议。通过协商不能解决的，任何一方可以将争议提交至飞利浦注册所在地有管辖权的法院审理。

11.2 本合同的成立、有效性、终止、解释、履行和本合同项下争议的解决应由中华人民共和国法律管辖。

十二、合同生效：

本合同应经双方授权代表签字、盖章(包括骑缝章)后始生效。

十三、本合同服务内容包含设备 MX16CT (55407991) 自 2019 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日，每年一次保养服务和三次人工服务，保养服务可转换为人工服务(共 20 次)。

飞利浦(中国)投资有限公司(盖章)

宁夏医科大学附属回医中医医院(盖章)

授权代表签名：
职位：西区客户服务总监
日期：2019.5.31

授权代表签名：
职位：院长
日期：2019.5.8